

LOGO E TIMBRO COMUNE

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI PER ATTIVITÀ DI AUSILIO E DI
SUPPORTO AL SETTORE TECNICO SERVIZIO VIGILANZA DEL COMUNE DI
SQUILLACE**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno **2021**, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di _____ rappresentato dal Dott. _____, nato a _____ (CZ) il _____, e ivi residente in via _____, C.F. _____, in qualità di _____,

e

l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Soverato - volontariato "DI FATTO" Cod. fisc. **9400380791** rappresentata dal Sig. Clausi Dionigi Cod. Fisc., CLS DNG 56D18 L802I, nato a Verzino (KR) il 18/04/1956, iscritta al registro regionale del volontariato (Decreto n. 5404 del 15-5-2020 – Prpt. SIAR n. 177582 del 28-5-2020) la quale attività è fondata su prestazioni libere senza finalità di lucro nell'ambito normativo indicato dalla L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e del Terzo Settore (ETS);

PREMESSO

- che il Gruppo volontariato di fatto dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Soverato (CZ) è un'organizzazione indipendente e apolitica;
- è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale;
- è disponibile a forma di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, a offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa;
- - che L'ASSOCIAZIONE si è resa disponibile a collaborare con il Comune di SQUILLACE per i seguenti servizi di volontariato:

- **Osservazione** del territorio in particolari momenti dell'anno e secondo le esigenze che potranno verificarsi anche con l'istituzione di servizi in ausilio alla Polizia Locale per agevolare la viabilità.
- **Osservazione** d'ordine in occasione di manifestazioni particolarmente importanti e significative per il paese e per le frazioni (sagre, festa patronale, ecc.) in ausilio alla Polizia Locale e Forze di Polizia;
- **Servizio di sorveglianza** dei monumenti storici e delle opere d'arte in occasione di manifestazioni che richiedano l'apertura di chiese e sale storiche;
- **Osservazione** del territorio e vigilanza sull'inquinamento e sullo scarico di rifiuti nei boschi, nelle spiagge o sulle aree pubbliche;
- **Vigilanza** e tutela dell'ambiente, del paesaggio, della natura, del patrimonio storico e artistico e della cultura;
- **La promozione e la tutela dei diritti della persona** mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori.

CONSIDERATO

- che la disponibilità è assolutamente meritoria e quindi è opportuno dare corso alla stipulazione di una Convenzione per disciplinare le attività per le quali l'Associazione è resa disponibile;
- che la convenzione deve contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- che la convenzione deve inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità dei servizi nonché le modalità di rimborso delle spese.

Si CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

E' oggetto della presente Convenzione l'utilizzo di volontari per attività di ausilio e di supporto al settore di vigilanza nei limiti consentiti dalle leggi di riferimento, e finalizzato a migliorare le qualità di vita dei cittadini del Comune di SQUILLACE. E' oggetto, altresì della predetta convenzione il servizio di promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori.

Art. 2

Responsabilità nella gestione del servizio

L'Associazione è responsabile della gestione complessiva delle attività oggetto della Convenzione e del suo buon andamento, che potrà essere verificato da parte del Comune in qualsiasi momento. Il a tal proposito si riserva di monitorare e verificare l'efficacia del servizio, concordando in collaborazione con l' Associazione, eventuali variazioni e modifiche alle modalità tecnico operative.

Art. 3

Espletamento del servizio

Il servizio deve essere espletato in modo da garantire le dignità e la cura delle persone e a tal fine l'ASSOCIAZIONE garantisce che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche ed operative per lo svolgimento del servizio per garantire la massima tutela delle persone.

- Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte a seguito di atti d'indirizzo del responsabile del settore affari generali in collaborazione con il responsabile del settore di Vigilanza del Comune di SQUILLACE, che agiscono e programmano le attività nello specifico, attraverso le determinazioni dei responsabili di settore di rispettiva competenza.
- L'ASSOCIAZIONE garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste, ed adeguatamente formati.
- Tutti i servizi che dovranno essere svolti dall'Associazione di volontariato dovranno essere regolarmente autorizzati dal Presidente o suo delegato.

Art. 4

Copertura assicurativa

1. L'Associazione opera esclusivamente mediante volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'Associazione dovrà stipulare, per i propri aderenti, apposita polizza assicurativa contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
 - L'Associazione provvede a garantire le attività in oggetto con volontari che, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione, dovranno agire nel rispetto delle esigenze e della dignità delle persone coinvolte, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite durante l'espletamento delle attività.

Art.5

Controlli dell'Amministrazione sull'attività e qualità del servizio

- Il Comune di SQUILLACE avrà titolo di verificare non solamente che il servizio venga di fatto espletato, ma altresì che lo stesso venga espletato in modo diligente nell'ambito del rispetto della dignità degli utenti ed a tal scopo potrà realizzare controlli senza nessuna formalità alcuna, attraverso l'ausilio del servizio sociale di base nelle ore nelle quali viene realizzata l'attività oggetto della presente convenzione.
- Le parti, inoltre, concordano di incontrarsi periodicamente per valutare congiuntamente i risultati delle attività realizzate.

Art.6

Spese rimborsabili

Per consentire il miglior funzionamento della attività oggetto della presente convenzione e permettere all'Associazione di dotarsi e mantenere efficienti attrezzature (tute, divise, palette, segnali, ecc.) atte all'espletamento dei compiti previsti, nonché per il rimborso spese ai volontari, il Comune si impegna a corrispondere l'importo necessario almeno per i rimborsi spese dovuti ai volontari.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha la durata dalla data di sottoscrizione e fino a _____.

Il Comune di SQUILLACE ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove il servizio venga espletato senza l'ordinaria diligenza ovvero i mezzi vengano impiegati per scopi estranei alla convenzione.

Art. 8

Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di SQUILLACE -

Per l'Associazione Nazionale Carabinieri -Sezione di Soverato -
"volontariato di fatto" ETS.

Il Presidente

(S. Tenente (r) dott. Dionigi Clausi
